

가. 현지조치 명세

순번	제 목	유형	대상부점	감사인
(14)	위임기관 무배분 협의 불철저	주의	"	△ △ △

나. 현지조치 내용

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(14)	【공매 위임기관 무배분 시 협의 불철저】 □ 「국세징수법」 제57조 제1항 제4호에 따르면 압류재산의 총 추산가액이 강제징수비(선순위채권액이 있는 경우 이를 포함)를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제하되, 교부청구나 참가압류와 관계된 체납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있고 ○ 「압류재산 매각대행업무요강」 제16조 제1항에 따르면 관서의 장과 협의하여 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행 하도록 되어 있음 □ 그런데 2023. 3. 6. 화성세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(00000-000000-0000)의 경우 압류재산의 재공매 예정가격은 8.49억원으로 선순위 근저당권자(○○○○○협동조합)의 채권 설정금액(19.2억 원)과 타조세 충당(○○시청 13,137천원) 등을 고려하면 위임기관에 회수실익이 없어 압류재산을 수입 취소하거나 타조세충당 관련 협의 후 공매를 진행하여야 하나 협의를 하지	주의 (△ △ △)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	않는 등 ○ 위임기관과 타조세 충당 협의 없이 공매를 진행한 4건, 무배분인데도 공매를 진행한 사례 1건이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치		